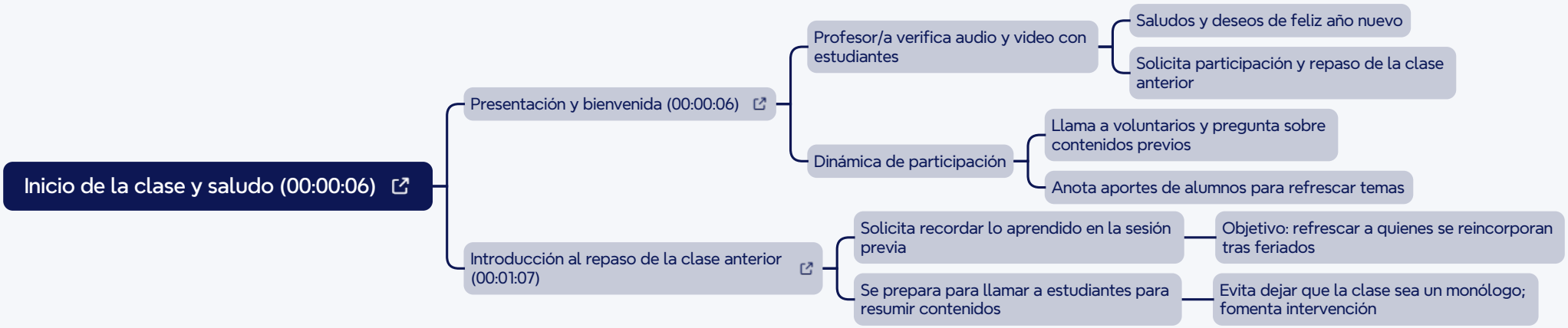
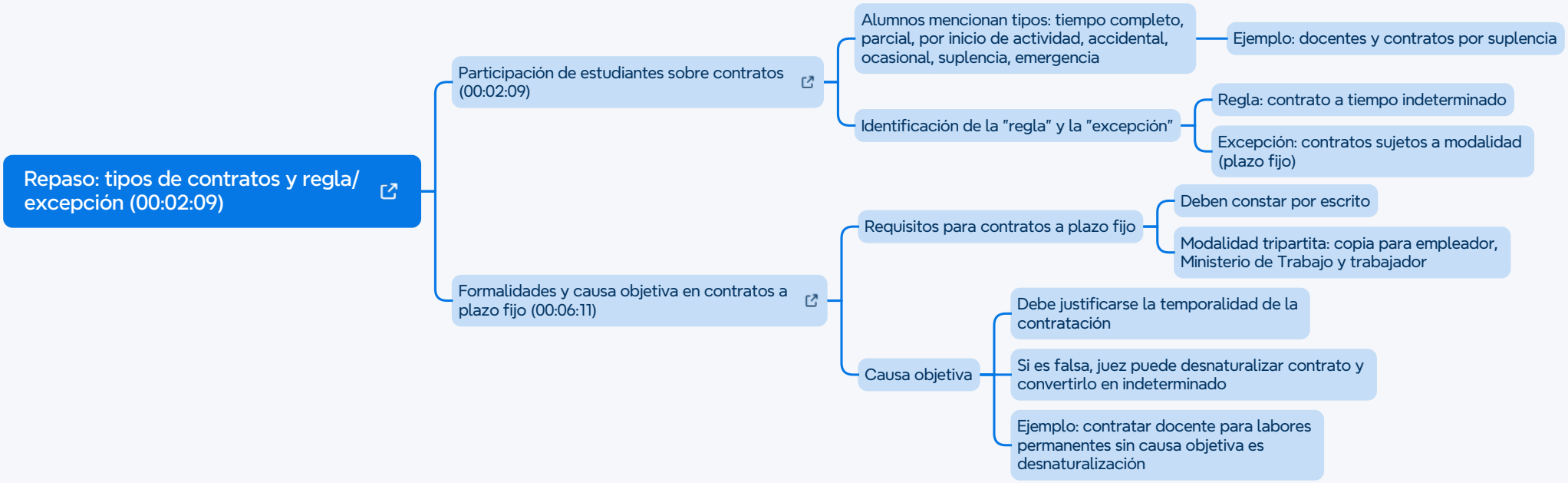
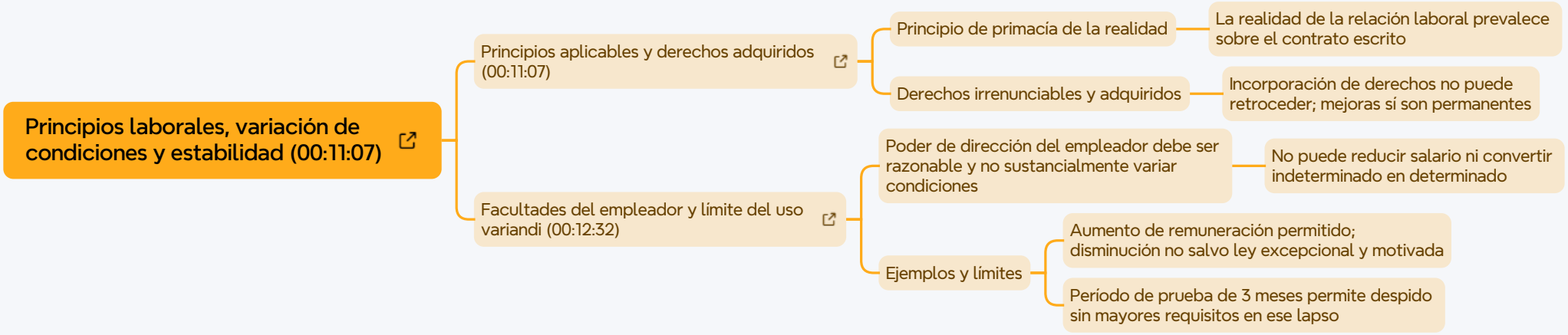
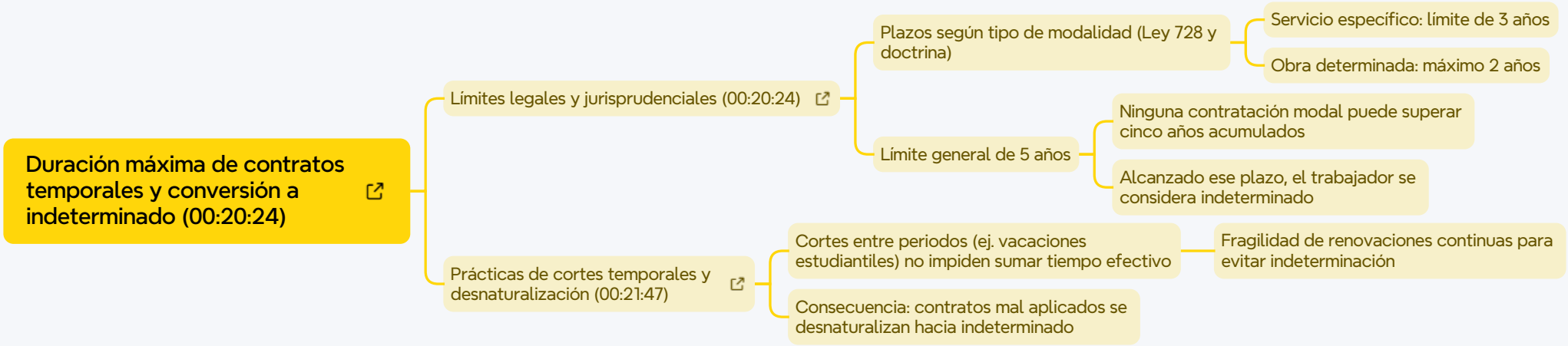
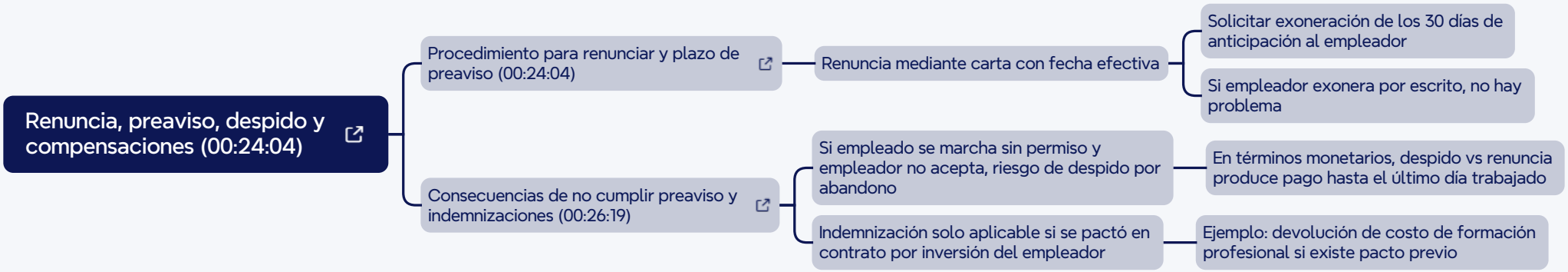

EDU MIN
CLASE 05: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES - 1RA PARTE
Inicio de la clase y saludo (00:00:06)
Repaso: tipos de contratos y regla/ excepción (00:02:09)
Principios laborales, variación de condiciones y estabilidad (00:11:07)
Duración máxima de contratos temporales y conversión a indeterminado (00:20:24)
Renuncia, preaviso, despido y compensaciones (00:24:04)
SUNAFIL: funciones, denuncias y procedimientos (00:31:34)
Obligaciones del empleador destacadas en el video (00:35:31)
Incumplimientos frecuentes y temas sensibles (00:41:21)
Denuncias, protección contra represalias y medidas provisionales (00:45:58)
Cierre de la clase, tareas y despedida (02:00:20)
Derecho a no ser despedido sin causa justificada (02:00:03)
Seguridad y casos prácticos, noticias y reflexiones (01:33:28)
Responsabilidad y ética en el entorno de trabajo (01:45:35)
Ampliación: Marco legal y operatividad del empleo (01:20:30)
Temas transversales y cierre de la sesión (01:04:05)
Procedimientos y medidas prácticas en hostigamiento sexual (01:00:01)
Capacitación obligatoria y requisitos prácticos (00:57:24)

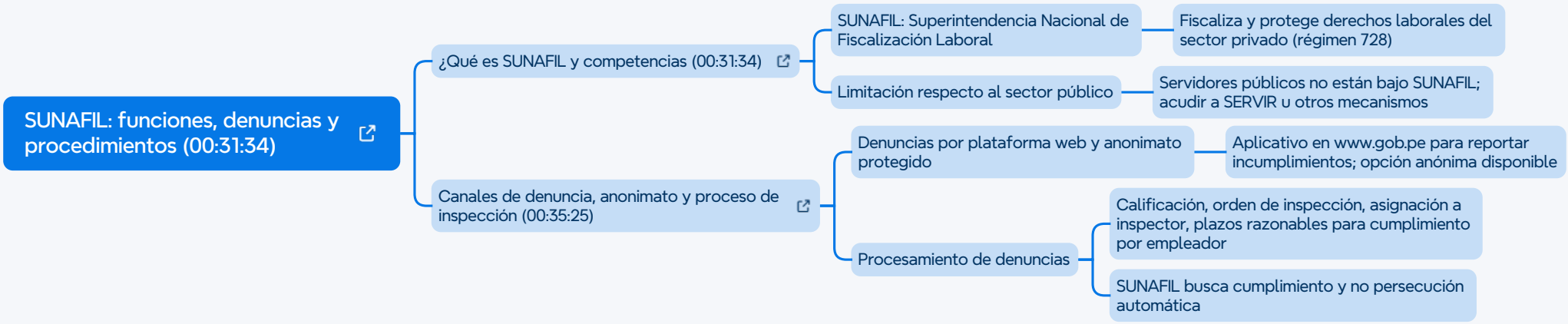

Inicio de la clase y saludo (00:00:06)
Presentación y bienvenida (00:00:06)
Profesor/a verifica audio y video con estudiantes
Saludos y deseos de feliz año nuevo
Solicita participación y repaso de la clase anterior
Dinámica de participación
Llama a voluntarios y pregunta sobre contenidos previos
Anota aportes de alumnos para refrescar temas
Introducción al repaso de la clase anterior (00:01:07)
Solicita recordar lo aprendido en la sesión previa
Objetivo: refrescar a quienes se reincorporan tras feriados
Se prepara para llamar a estudiantes para resumir contenidos
Evita dejar que la clase sea un monólogo; fomenta intervención

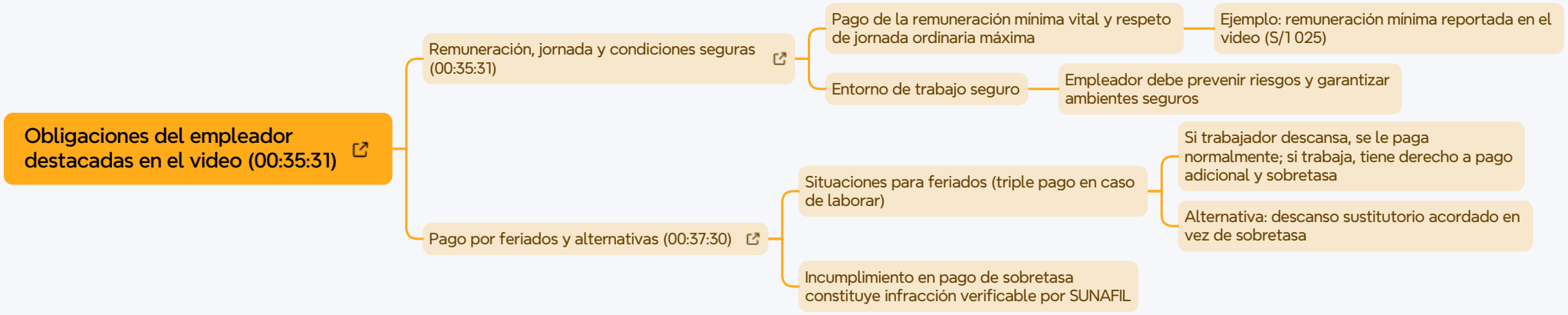

Repaso: tipos de contratos y regla/ excepción (00:02:09)
Participación de estudiantes sobre contratos (00:02:09)
Alumnos mencionan tipos: tiempo completo, parcial, por inicio de actividad, accidental, ocasional, suplencia, emergencia
Ejemplo: docentes y contratos por suplencia
Identificación de la "regla" y la "excepción"
Regla: contrato a tiempo indeterminado
Excepción: contratos sujetos a modalidad (plazo fijo)
Formalidades y causa objetiva en contratos a plazo fijo (00:06:11)
Requisitos para contratos a plazo fijo
Deben constar por escrito
Modalidad tripartita: copia para empleador, Ministerio de Trabajo y trabajador
Causa objetiva
Debe justificarse la temporalidad de la contratación
Si es falsa, juez puede desnaturalizar contrato y convertirlo en indeterminado
Ejemplo: contratar docente para labores permanentes sin causa objetiva es desnaturalización

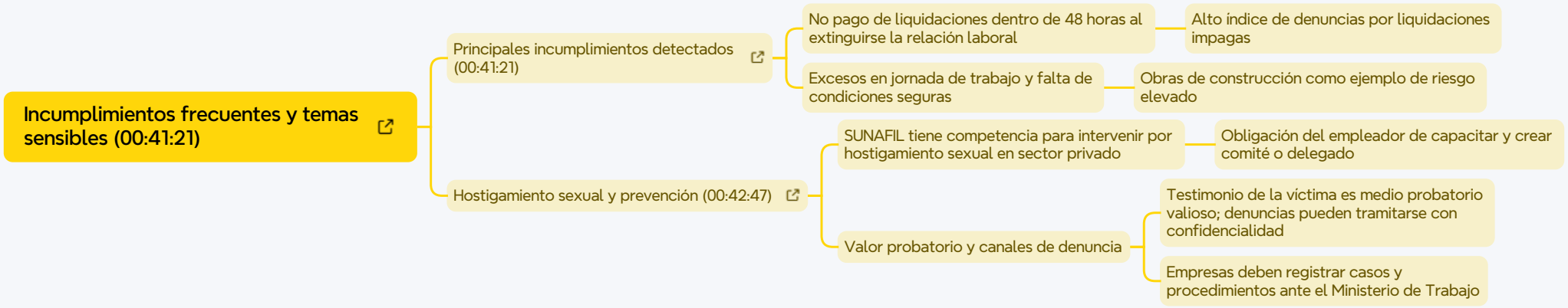

Principios laborales, variación de condiciones y estabilidad (00:11:07)
Principios aplicables y derechos adquiridos (00:11:07)
Principio de primacía de la realidad
La realidad de la relación laboral prevalece sobre el contrato escrito
Derechos irrenunciables y adquiridos
Incorporación de derechos no puede retroceder; mejoras sí son permanentes
Facultades del empleador y límite del uso variandi (00:12:32)
Poder de dirección del empleador debe ser razonable y no sustancialmente variar condiciones
No puede reducir salario ni convertir indeterminado en determinado
Ejemplos y límites
Aumento de remuneración permitido; disminución no salvo ley excepcional y motivada
Período de prueba de 3 meses permite despido sin mayores requisitos en ese lapso

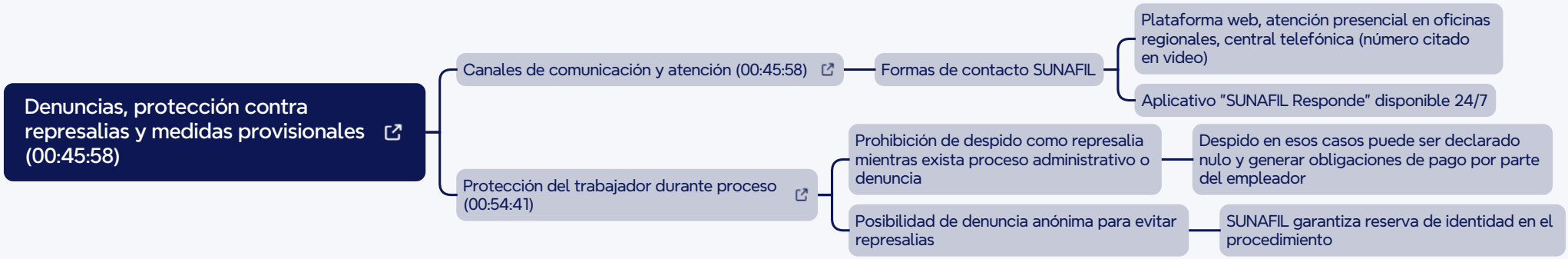

Duración máxima de contratos temporales y conversión a indeterminado (00:20:24)
Límites legales y jurisprudenciales (00:20:24)
Plazos según tipo de modalidad (Ley 728 y doctrina)
Servicio específico: límite de 3 años
Obra determinada: máximo 2 años
Límite general de 5 años
Ninguna contratación modal puede superar cinco años acumulados
Alcanzado ese plazo, el trabajador se considera indeterminado
Prácticas de cortes temporales y desnaturalización (00:21:47)
Cortes entre periodos (ej. vacaciones estudiantiles) no impiden sumar tiempo efectivo
Fragilidad de renovaciones continuas para evitar indeterminación
Consecuencia: contratos mal aplicados se desnaturalizan hacia indeterminado

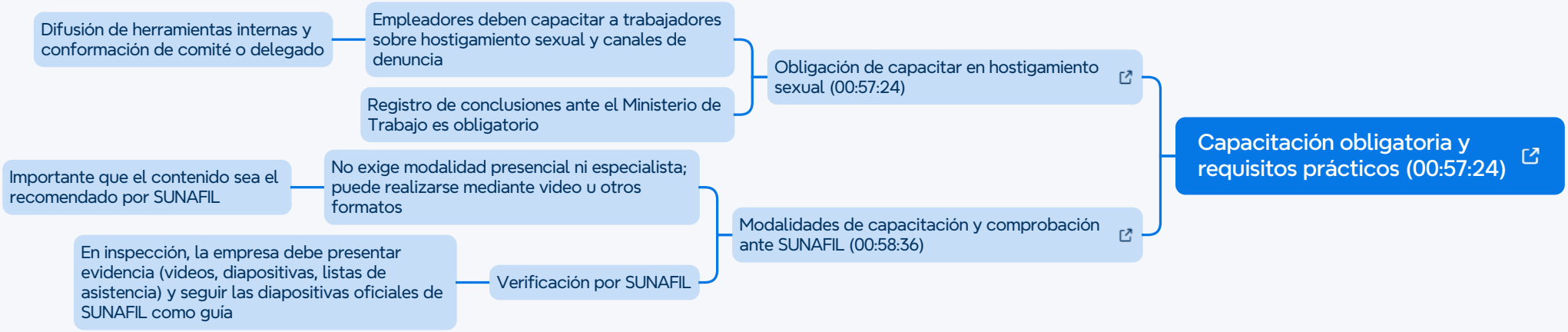

Renuncia, preaviso, despido y compensaciones (00:24:04)
Procedimiento para renunciar y plazo de preaviso (00:24:04)
Renuncia mediante carta con fecha efectiva
Solicitar exoneración de los 30 días de anticipación al empleador
Si empleador exonera por escrito, no hay problema
Consecuencias de no cumplir preaviso y indemnizaciones (00:26:19)
Si empleado se marcha sin permiso y empleador no acepta, riesgo de despido por abandono
En términos monetarios, despido vs renuncia produce pago hasta el último día trabajado
Indemnización solo aplicable si se pactó en contrato por inversión del empleador
Ejemplo: devolución de costo de formación profesional si existe pacto previo

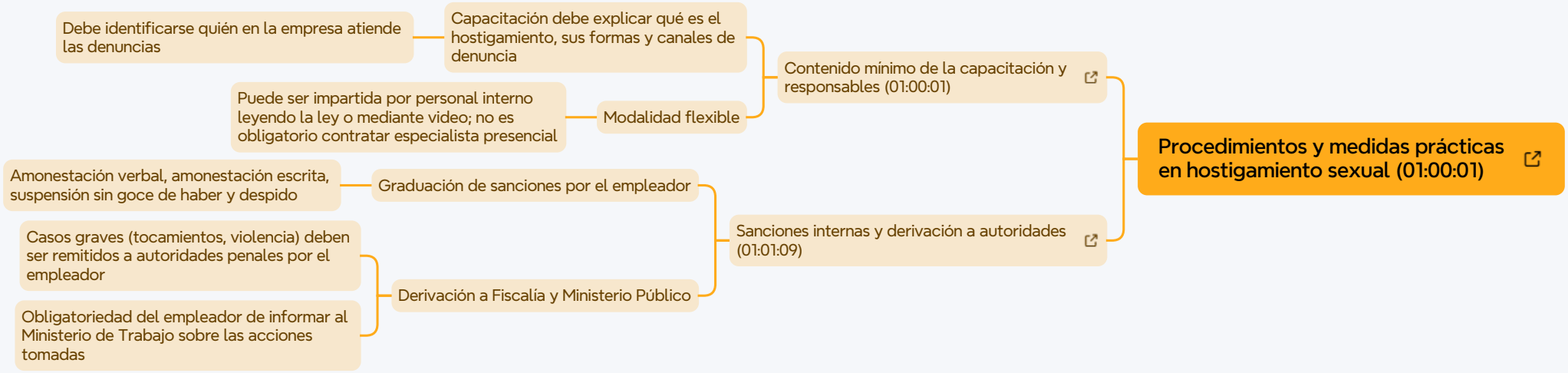

SUNAFIL: funciones, denuncias y procedimientos (00:31:34)
¿Qué es SUNAFIL y competencias (00:31:34)
SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
Fiscaliza y protege derechos laborales del sector privado (régimen 728)
Limitación respecto al sector público
Servidores públicos no están bajo SUNAFIL; acudir a SERVIR u otros mecanismos
Canales de denuncia, anonimato y proceso de inspección (00:35:25)
Denuncias por plataforma web y anonimato protegido
Aplicativo en www.gob.pe para reportar incumplimientos; opción anónima disponible
Procesamiento de denuncias
Calificación, orden de inspección, asignación a inspector, plazos razonables para cumplimiento por empleador
SUNAFIL busca cumplimiento y no persecución automática


Obligaciones del empleador destacadas en el video (00:35:31)
Remuneración, jornada y condiciones seguras (00:35:31)
Pago de la remuneración mínima vital y respeto de jornada ordinaria máxima
Ejemplo: remuneración mínima reportada en el video (S/1 025)
Entorno de trabajo seguro
Empleador debe prevenir riesgos y garantizar ambientes seguros
Pago por feriados y alternativas (00:37:30)
Situaciones para feriados (triple pago en caso de laborar)
Si trabajador descansa, se le paga normalmente; si trabaja, tiene derecho a pago adicional y sobretasa
Alternativa: descanso sustitutorio acordado en vez de sobretasa
Incumplimiento en pago de sobretasa constituye infracción verificable por SUNAFIL

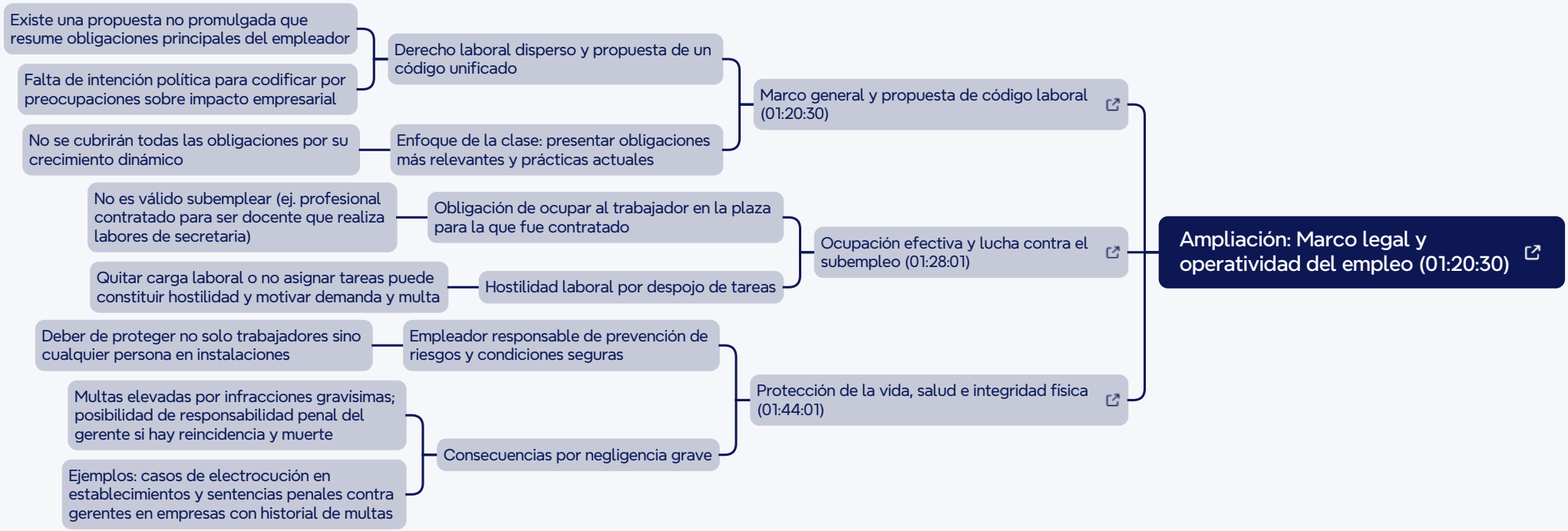

Incumplimientos frecuentes y temas sensibles (00:41:21)
Principales incumplimientos detectados (00:41:21)
No pago de liquidaciones dentro de 48 horas al extinguirse la relación laboral
Alto índice de denuncias por liquidaciones impagas
Excesos en jornada de trabajo y falta de condiciones seguras
Obras de construcción como ejemplo de riesgo elevado
Hostigamiento sexual y prevención (00:42:47)
SUNAFIL tiene competencia para intervenir por hostigamiento sexual en sector privado
Obligación del empleador de capacitar y crear comité o delegado
Valor probatorio y canales de denuncia
Testimonio de la víctima es medio probatorio valioso; denuncias pueden tramitarse con confidencialidad
Empresas deben registrar casos y procedimientos ante el Ministerio de Trabajo

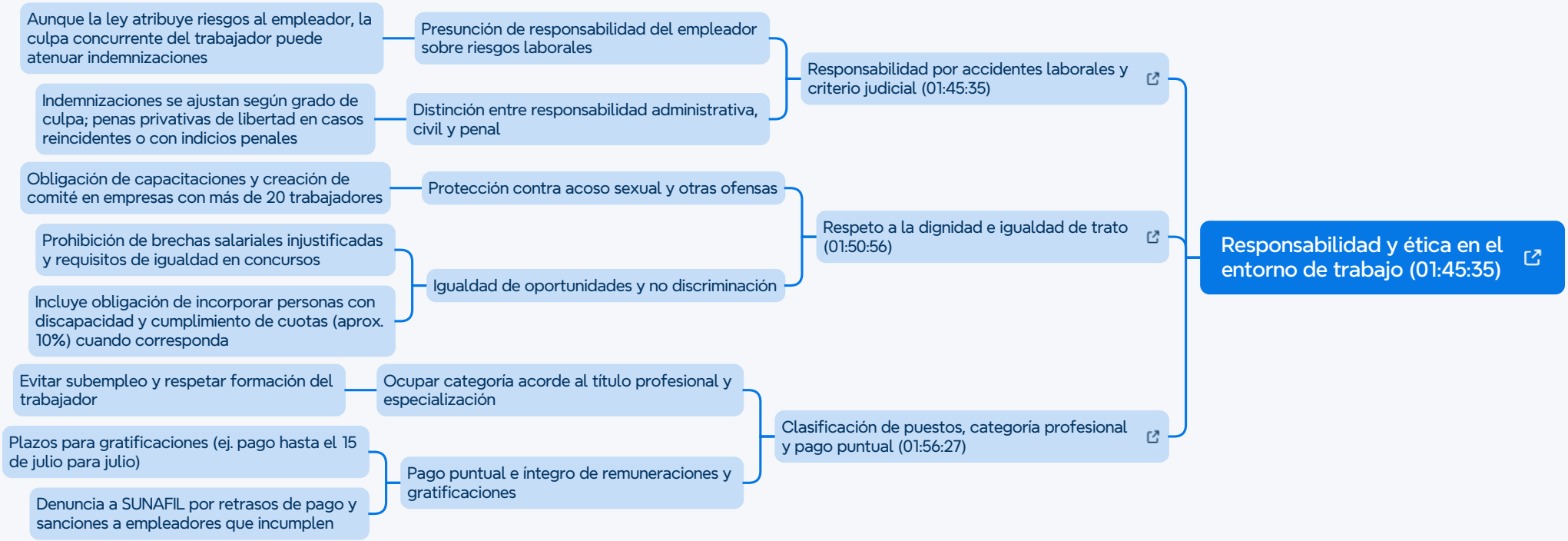

Denuncias, protección contra represalias y medidas provisionales (00:45:58)
Canales de comunicación y atención (00:45:58)
Formas de contacto SUNAFIL
Plataforma web, atención presencial en oficinas regionales, central telefónica (número citado en video)
Aplicativo "SUNAFIL Responde" disponible 24/7
Protección del trabajador durante proceso (00:54:41)
Prohibición de despido como represalia mientras exista proceso administrativo o denuncia
Despido en esos casos puede ser declarado nulo y generar obligaciones de pago por parte del empleador
Posibilidad de denuncia anónima para evitar represalias
SUNAFIL garantiza reserva de identidad en el procedimiento

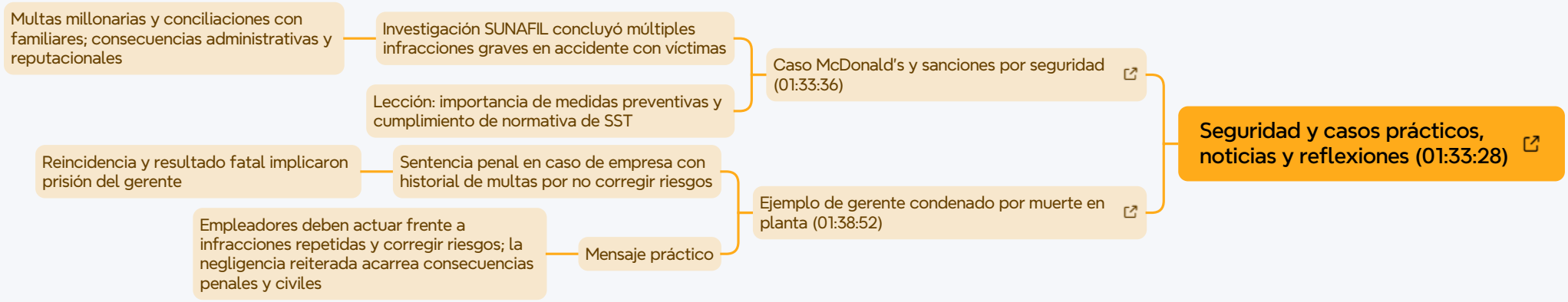

Capacitación obligatoria y requisitos prácticos (00:57:24)
Obligación de capacitar en hostigamiento sexual (00:57:24)
Empleadores deben capacitar a trabajadores sobre hostigamiento sexual y canales de denuncia
Difusión de herramientas internas y conformación de comité o delegado
Registro de conclusiones ante el Ministerio de Trabajo es obligatorio
Modalidades de capacitación y comprobación ante SUNAFIL (00:58:36)
No exige modalidad presencial ni especialista; puede realizarse mediante video u otros formatos
Importante que el contenido sea el recomendado por SUNAFIL
Verificación por SUNAFIL
En inspección, la empresa debe presentar evidencia (videos, diapositivas, listas de asistencia) y seguir las diapositivas oficiales de SUNAFIL como guía


Procedimientos y medidas prácticas en hostigamiento sexual (01:00:01)
Contenido mínimo de la capacitación y responsables (01:00:01)
Capacitación debe explicar qué es el hostigamiento, sus formas y canales de denuncia
Debe identificarse quién en la empresa atiende las denuncias
Modalidad flexible
Puede ser impartida por personal interno leyendo la ley o mediante video; no es obligatorio contratar especialista presencial
Sanciones internas y derivación a autoridades (01:01:09)
Graduación de sanciones por el empleador
Amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de haber y despido
Derivación a Fiscalía y Ministerio Público
Casos graves (tocamientos, violencia) deben ser remitidos a autoridades penales por el empleador
Obligatoriedad del empleador de informar al Ministerio de Trabajo sobre las acciones tomadas

- Temas transversales y cierre de la sesión (01:04:05)
  - Obligación de informar y actuar ante denuncias (01:04:05)
    - Empleador debe recabar evidencia y remitir casos con indicios penales a Fiscalía
      - Si empleador no actúa, la trabajadora puede acudir a Zonafil o a la policía
    - Ministerio de Trabajo supervisa actuaciones del empleador y sanciona si son insuficientes
  - Balance entre prevención y sanción (01:27:04)
    - Énfasis en prevención mediante capacitaciones, comités y medidas de seguridad
      - Uso de códigos no promulgados como guía para sintetizar obligaciones
    - Final de la clase y logística
      - Pausa programada y aviso sobre continuidad de la sesión; control de asistencia y proyección de diapositivas para temas siguientes

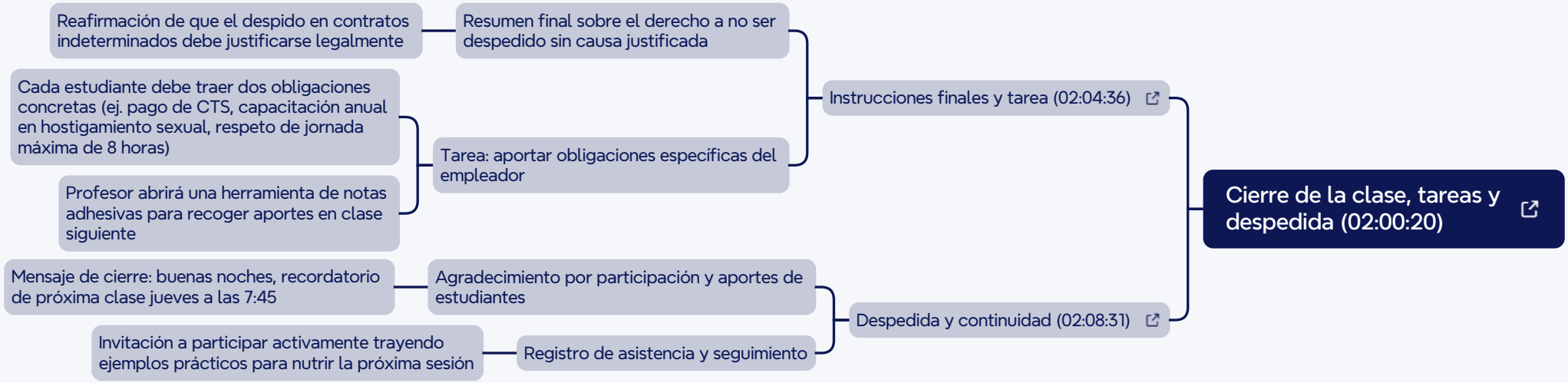

Ampliación: Marco legal y operatividad del empleo (01:20:30)
Marco general y propuesta de código laboral (01:20:30)
Derecho laboral disperso y propuesta de un código unificado
Existe una propuesta no promulgada que resume obligaciones principales del empleador
Falta de intención política para codificar por preocupaciones sobre impacto empresarial
Enfoque de la clase: presentar obligaciones más relevantes y prácticas actuales
No se cubrirán todas las obligaciones por su crecimiento dinámico
Ocupación efectiva y lucha contra el subempleo (01:28:01)
Obligación de ocupar al trabajador en la plaza para la que fue contratado
No es válido subemplear (ej. profesional contratado para ser docente que realiza labores de secretaria)
Hostilidad laboral por despojo de tareas
Quitar carga laboral o no asignar tareas puede constituir hostilidad y motivar demanda y multa
Protección de la vida, salud e integridad física (01:44:01)
Empleador responsable de prevención de riesgos y condiciones seguras
Deber de proteger no solo trabajadores sino cualquier persona en instalaciones
Consecuencias por negligencia grave
Multas elevadas por infracciones gravísimas; posibilidad de responsabilidad penal del gerente si hay reincidencia y muerte
Ejemplos: casos de electrocución en establecimientos y sentencias penales contra gerentes en empresas con historial de multas


Responsabilidad y ética en el entorno de trabajo (01:45:35)
Responsabilidad por accidentes laborales y criterio judicial (01:45:35)
Presunción de responsabilidad del empleador sobre riesgos laborales
Aunque la ley atribuye riesgos al empleador, la culpa concurrente del trabajador puede atenuar indemnizaciones
Distinción entre responsabilidad administrativa, civil y penal
Indemnizaciones se ajustan según grado de culpa; penas privativas de libertad en casos reincidentes o con indicios penales
Respeto a la dignidad e igualdad de trato (01:50:56)
Protección contra acoso sexual y otras ofensas
Obligación de capacitaciones y creación de comité en empresas con más de 20 trabajadores
Igualdad de oportunidades y no discriminación
Prohibición de brechas salariales injustificadas y requisitos de igualdad en concursos
Incluye obligación de incorporar personas con discapacidad y cumplimiento de cuotas (aprox. 10%) cuando corresponda
Clasificación de puestos, categoría profesional y pago puntual (01:56:27)
Ocupar categoría acorde al título profesional y especialización
Evitar subempleo y respetar formación del trabajador
Pago puntual e íntegro de remuneraciones y gratificaciones
Plazos para gratificaciones (ej. pago hasta el 15 de julio para julio)
Denuncia a SUNAFIL por retrasos de pago y sanciones a empleadores que incumplen


Seguridad y casos prácticos, noticias y reflexiones (01:33:28)
Caso McDonald's y sanciones por seguridad (01:33:36)
Investigación SUNAFIL concluyó múltiples infracciones graves en accidente con víctimas
Multas millonarias y conciliaciones con familiares; consecuencias administrativas y reputacionales
Lección: importancia de medidas preventivas y cumplimiento de normativa de SST
Ejemplo de gerente condenado por muerte en planta (01:38:52)
Sentencia penal en caso de empresa con historial de multas por no corregir riesgos
Reincidencia y resultado fatal implicaron prisión del gerente
Mensaje práctico
Empleadores deben actuar frente a infracciones repetidas y corregir riesgos; la negligencia reiterada acarrea consecuencias penales y civiles

Derecho a no ser despedido sin causa justificada (02:00:03)

- Principio general y protección del trabajador (02:00:03)
  - Presunción de contratación a plazo indeterminado
    - Todas las personas que ingresan a trabajar, en principio, son contratadas a plazo indeterminado
    - Protección: no pueden ser despedidas sin causa justificada
  - Causas justificadas de despido
    - Deben estar previstas en la ley; incluyen faltas graves como incumplimiento de horarios, desobediencia, faltas injustificadas y quebrantamiento de la buena fe laboral
    - Si no existe causa justa, el despido es improcedente
- Plazo fijo y desnaturalización (02:01:54)
  - Efectos del contrato a plazo fijo
    - Si el contrato culmina por la causa objetiva válida, la relación termina al vencimiento
    - Si la causa objetiva es inválida o falsa, no pueden despedir sin causa justa; el contrato puede desnaturalizarse a indeterminado
  - Motivación empresarial y prácticas corporativas
    - Muchas empresas evitan contratos indeterminados para eludir la protección; esa práctica es reprobable y puede ser judicialmente revertida


Cierre de la clase, tareas y despedida (02:00:20)
Instrucciones finales y tarea (02:04:36)
Resumen final sobre el derecho a no ser despedido sin causa justificada
Reafirmación de que el despido en contratos indeterminados debe justificarse legalmente
Tarea: aportar obligaciones específicas del empleador
Cada estudiante debe traer dos obligaciones concretas (ej. pago de CTS, capacitación anual en hostigamiento sexual, respeto de jornada máxima de 8 horas)
Profesor abrirá una herramienta de notas adhesivas para recoger aportes en clase siguiente
Despedida y continuidad (02:08:31)
Agradecimiento por participación y aportes de estudiantes
Mensaje de cierre: buenas noches, recordatorio de próxima clase jueves a las 7:45
Registro de asistencia y seguimiento
Invitación a participar activamente trayendo ejemplos prácticos para nutrir la próxima sesión